МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 12 дугаар сарын 24 № 2/31 Улаанбаатар хот

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ Г.АРИУНБУЯН ТАНАА

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн номын санч- нярав ... нь тус хүрээлэнгийн захирал, хурандаа ... нь өнөөг хүртэл хэл үгээр доромжилж, ажлаас хална гэж айлган сүрдүүлж, ажлын тайланг батлахгүй байх зэргээр ажлын байрны дарамт нь үргэлжилсээр байгаа талаар Комисст дахин гомдол ирүүлжээ.

Урьд нь "...-ээс танай байгууллагад хандаж гаргасан гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг ирүүлэх тухай" Комиссын гишүүний 2020 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 2/540 дугаар албан бичгийг Танд хүргүүлсэн.

Таны 2020 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1/2224 дугаар албан бичгээр "Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн захирал, хурандаа ... нь алба хаагчдаа ажлын байрны дарамт үзүүлж буй асуудалд дотоод хяналт шалгалт хийж, илэрсэн ёс зүйн зөрчлийн талаар холбогдох талуудыг байлцуулан Ес зүйн зөвлөл болон Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хурлаар тус тус хэлэлцүүлж, Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу зохих сахилгын шийтгэл ногдуулахаар шийдвэрлэсэн" талаар хариу ирүүлсэн байна.

Комиссоос дээрх хариу албан бичгийг үндэслэн хурандаа ...-д холбогдох асуудлыг хэлэлцсэн хурлын шийдвэр болон сахилгын шийтгэл ногдуулсан тушаалын хуулбарыг ирүүлэх талаар 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 2/649 дугаар албан бичгийг хүргүүлсэн боловч одоог хүртэл манайд хариу ирүүлээгүй, хурандаа ...-д хариуцлага тооцсон эсэх нь тодорхойгүй байна.

Иймд тус газрын Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн захирал, хурандаа ...-ийн ажилтандаа ажлын байрны дарамт үзүүлж буй явдлыг таслан зогсоож, хуульд заасан хариуцлага тооцож хариу ирүүлэх нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний Шаардлага хүргүүлэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", мөн зүйлийн 28.3 дахь хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлагын дагуу арга хэмжээ аваагүй бол албан тушаалтныг албан тушаалаас нь огцруулах, хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, үйл ажиллагааг нь зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно" гэж заасан тул холбогдох арга хэмжээг авч, шаардлагын

мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 3 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ